

海洋法

主讲：尚琛晶

教材：海洋法（第四版）

人民出版社

第六章 公海

本章主要内容：

一 概说

二 公海自由

三 公海航行制度

四 公海捕鱼制度

五 公海上的管辖权

违法行为：海盗行为、贩运奴隶行为、贩运毒品行为和公海上的非法广播

第一节 公海概说

一 公海的概念之发展

- 数千年前开始发展的传统海事法，并未针对“海洋”权利有明确规范
- **15-16世纪**随着海权国家的扩张，各国为其各自利益，逐渐有“海洋关闭”及“海洋开放”等不同主张，有规定其势力范围者，有反对该势力范围者。
- **1609年**荷兰格劳秀斯提出海洋自由主张，由于海上贸易逐渐频繁及各国无法有效控管所主张的海域，海洋自由理论逐渐为各国所认同，并于**17世纪**以后逐渐放弃对广大海域的夸大主张，而转向针对临近海域为管辖主张。
- **20世纪**：全球各国产生一共同信念是：公海不得被各国所取得，应开放给全体人类使用。



- 胡果·格劳秀斯（Hugo Grotius, 1583—1645）近代西方资产阶级思想先驱，国际法学创始人，被人们同时尊称为“国际法之父”与“自然法之父”。

- 1609年发表《海洋自由论》

- “公海自由”原则的基础

海洋不能被占有，航行与捕鱼都不能使海洋罄竭



- 约翰·赛尔登（John Selden, 1584-1654）英国16、17世纪著名人文主义学者、法学家、历史家。

- 1618年发表《闭海论》

- “领海主权”原则的基础

第一节 公海概说

二、公海的概念（P127）

- 公海是指各国内水、领海、**专属经济区**和群岛国的群岛水域以外不受任何国家主权管辖和支配的海洋的所有部分。

专属经济区—一定要主张，1982全新的制度，海盗？

大陆架—不需要

三、公海的法律地位（P130）

- 公海**不属于**任何国家主权的支配和管辖，任何国家无权在公海的任何部分对他国船舶行使立法、行政管辖或执法的权利。
- 公海属于国际水域，国家在公海上的权利和自由，本质上应由国际法所规定，并受国际法一般原则和规则的调整和制约。

专属经济区-海盗？

[返回](#)

第二节 公海自由

公海自由早期理论基础：

公海为“无主物”，各国皆得使用之

公海为“公物”：

共有物-属全人类共同所有

公用物-公海不属任何人或国家所有

公海自由原则二大内涵：

积极：公海应开放给全体人类使用

消极：

各国不得以任何理由或方式取得公海之全部或一部分

各国不得以任何方式，阻碍公海之使用

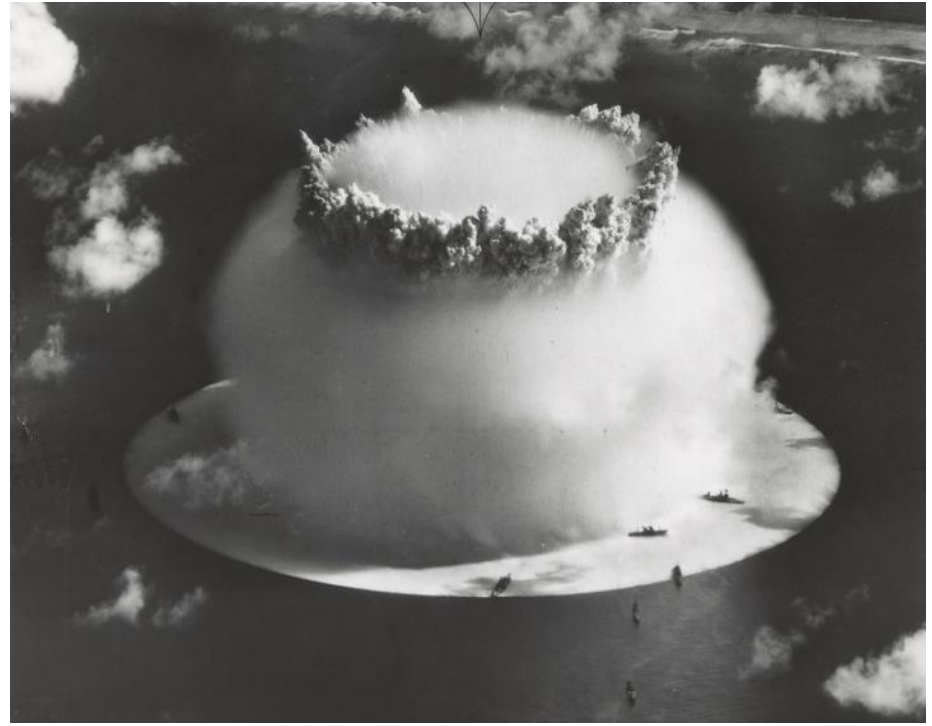
第二节 公海自由

一 公海自由的基本含义（P131）

- 公海自由是公海活动的基本原则，也是公海制度的核心内容。
- 公海自由包含以下基本含义：
 - 1.公海对所有国家开放，不论其为沿海国或内陆国都有利用公海的权利。
 - 2.在国际法规则规定的条件下，各国在公海的权利平等。
 - 3.侵犯公海自由原则是违犯国际法的行为。
 - 4.公海自由的行使必须受到一定的限制。

二 公海自由的限制条件

- 1.公海自由是在《联合国海洋法公约》和其他国际法规则规定的条件下行使的。
- 2.公海自由应由所有国家行使，但须适当顾及其他国家行使公海自由的利益，并适当考虑到《联合国海洋法公约》规定的同国际海底区域活动有关的权利。
- 3.公海应只用于和平的目的。



公海水下~~核~~爆实验

海啸??

三 公海自由的内容（P131）

- 《联合国海洋法公约》第87条规定的公海自由和限制包括有（6项）：
 - 1.航行自由；
 - 2.飞越自由；
 - 3.铺设海底电缆和管道的自由，但受大陆架部分规定的限制。
 - 4.建造国际法所容许的人工工岛屿和其他设施的自由，但受大陆架部分有关规定的限制。
 - 5.捕鱼自由，但受公海生物资源的养护和管理规定的限制。
 - 6.科学研究自由，但受大陆架部分的有关规定和海洋科学研究部分的有关规定的限制。

联合国海洋法公约

- (1) 航行自由
- (2) 飞越自由
- (3) 铺设海底电缆和管道的自由
- (4) 捕鱼自由
- (5) 建造国际法所容许的人工岛屿和其它设施的自由
- (6) 科学研究的自由

公海公约

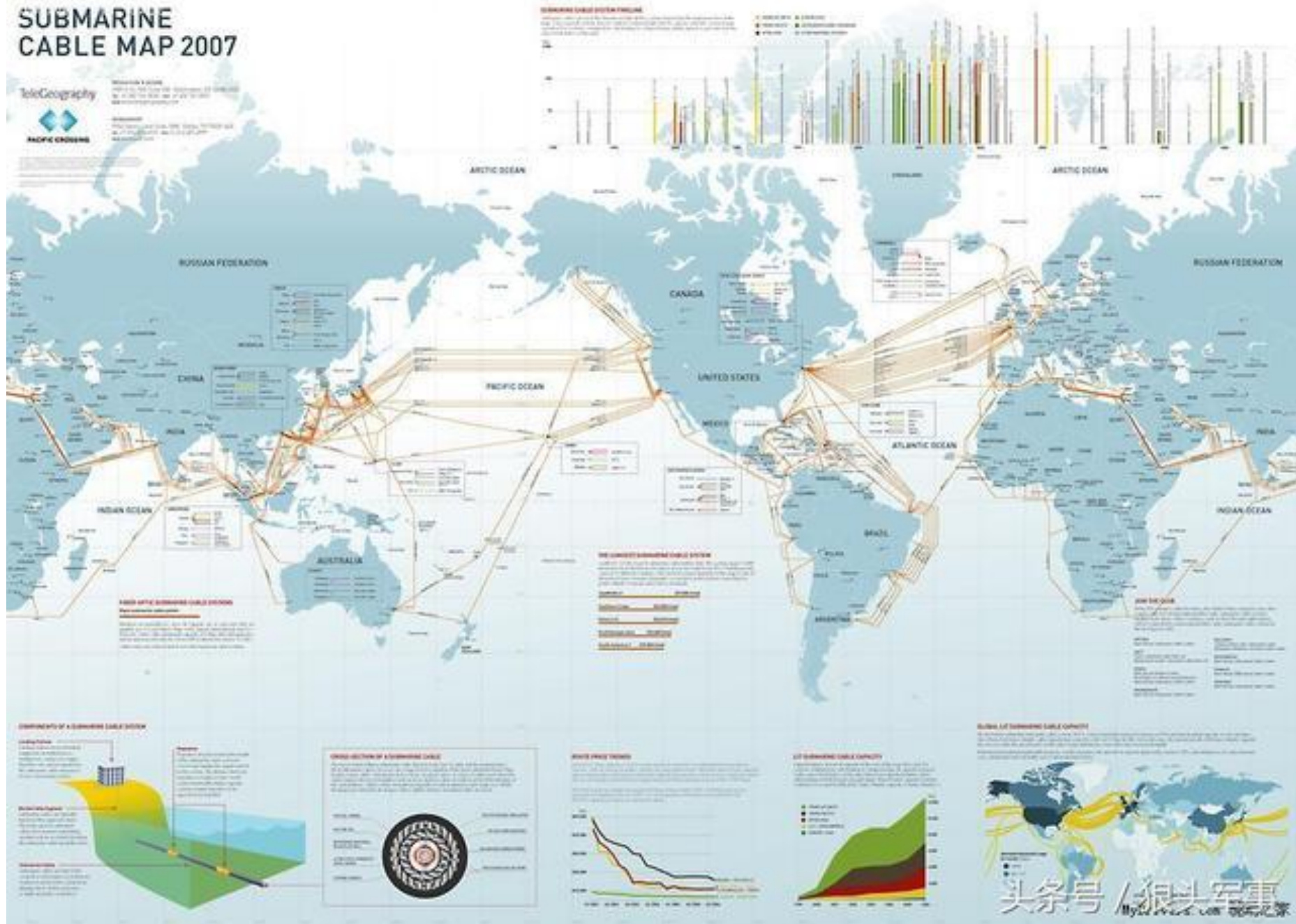
SUBMARINE CABLE MAP 2007

TeleGeography



TELEGRAPHY'S 2007
SUBMARINE CABLE MAP

TELEGRAPHY'S 2007
SUBMARINE CABLE MAP



海底电缆---损害，要修复

利用公海进行海军演习和常规武器试验，有着比较具体的限制：

- 1.应就演习或试验的区域和时间发出通告；
- 2.应当避免在其他活动频繁的区域进行；
- 3.对公海的这种利用应当是临时和短暂的；
- 4.这种活动应当不损害他国的利益。

[返回](#)

航行及管辖

管辖概述

船舶国籍及地位

船旗国义务

公船豁免

刑事管辖

登临权

紧追权

公海管辖概述

起因：

公海自由=主权真空→公海管辖

和平用途 A国船撞B国船-严重-国际法

国际管辖原则：

要有最低程度的牵连关系（人、事、地、物。。。）

公海管辖原则：

船旗国管辖（主要指船舶内事项） example

Why? 浮动的领土？

第三节 公海上的管辖

航行权 Right of navigation

航行权：

每个国家，不论是沿海国或内陆国，均有权在公海上行驶悬挂其旗帜的船舶。

船旗国是船的**登记**国吗？



第三节 公海航行制度

一 公海航行自由的概念（P132）

- 每个国家，不论是沿海国或内陆国，均有权在公海上行驶悬挂其旗帜的船舶。
- 船舶航行应**仅挂一国的旗帜**，而且除国际条约或本公约条款明文规定的例外情形外，在公海上应受该国的专属管辖。

- 公海航行自由的最基本内容（P132）：

- 1.所有国家的所有船舶均享有在公海任何部分的航行自由，不受其他国家的阻碍。
- 2.各国的船舶在公海航行时均有权且必须按照规定的条件悬挂该国的国旗。
- 3.在公海航行的船舶，在一般情况下受船旗国的专属管辖和国际法规则的约束，不受其他国家的支配和管辖。

二 船舶的国籍制度（P132）

- 船舶航行应仅挂一国的旗帜。除所有权确实转移或变更登记之情形外，船舶在航程中或在停泊港内不得更换其旗帜。（没有悬挂国旗—公认为海盗）
- 悬挂两国或两国以上旗帜航行并视方便而换用旗帜的船舶，对任何其他国家不得主张其中的任一国籍，并得视同无国籍的船舶，不受国际法的保护。



10月7日，2名中国海军和平方舟医院船信号兵升起信号旗

练习题

- 甲国军舰“克罗将军号”在公海中航行时，发现远处一艘名为“斯芬克司号”的商船，悬挂甲国船旗。当“克罗将军号”驶近该船时，发现其已换挂乙国船旗。根据国际法的有关规则，下列哪些选项是错误的？（2007）
- A.“斯芬克司号”被视为悬挂甲国船旗的船舶
- B.“斯芬克司号”被视为具有双重船旗的船舶
- C.“斯芬克司号”被视为无船旗船舶
- D.“斯芬克司号”被视为悬挂乙国船旗的船舶
- 答案： ABD

船舶的国籍 Nationality of ships

- 《公海公约》和《联合国海洋法公约》都要求各国确定授予**国籍**的条件，规定：
 - 1.每个国家应确定对船舶给予国籍、船舶在其领土内登记及船舶悬挂该国国旗帜的权利的条件。船舶具有其有权悬挂旗帜所属国家的国籍。**国家和船舶之间必须有真正联系。**
 - 2.每个国家应向其给予悬挂该国旗帜权利的船舶颁发给予该权利的**文件**。

船舶、船舶国籍与船旗国

船舶：具有一定体积，可浮于水面或水中，具移动及航行能力并以航行为主要目的的之结构体。分公船（军舰及公务船舶）及私船（商船）

船舶国籍：船舶归属于特定国家之情况（授籍条件），其为船舶与船旗国间具有某种牵连之事实关系（真正联系），继而产生相关权利义务，主要为船旗管辖权及保护权。此一事实关系可包括**船舶属本国人所拥有**、船上多数船员为本国船舶、船舶于本国建造等。授籍条件原则为各国自订。

船旗国

- 所谓船旗国是指通过注册的方式给予船舶国籍并授权船舶悬挂其旗帜的国家。
- 一艘船舶具有哪一国的国籍，就应悬挂哪一国的国旗，该国就称为这一艘船舶的**船旗国**。
- 船旗国应对船舶实行必要的管辖，对其船舶的行为负责，同时也有权对其船舶行使外交保护。

船舶、船舶国籍与船旗国

船旗国权利

船旗管辖权：船旗国对船舶所享有**管理全能**，包括与船舶有关范围及得对船舶实施之行为及其规范，包括民事、刑事及行政等。

船旗保护权：船旗国得就船舶对第三国实施保护之权利，**i.e.**于第三国否认或侵害船舶国管辖权时，可提出异议、或采取必要拒绝及预防措施等。

“方便旗船”和“方便旗”

- 到外国登记注册，取得他国国籍，悬挂他国国旗的船舶通常称为“方便旗船”，其悬挂的旗帜通常被称为“方便旗”。
- 由于方便旗船与船旗国之间没有真正的联系，因此方便船旗实际上处于缺乏管辖和控制的状态，给公海的航行安全及船员的工作条件带来很多问题。

著名的“方便旗国”有利比里亚、巴拿马、塞浦路斯和索马里

为何很多中国船只要悬挂巴拿马国旗？方便旗也并不方便！

2017-09-10 23:56

 中国

摘要：中国已经成为了世界第二大经济体，而且中国制造业占全球制造业的比例已经超过了20%，再加上进口的大量商品，2016年中国的海运船队规模已达1.6亿吨，位居世界第三。但是我们会发现很多中国的船只明明船主是中国人，却悬挂外国国旗，为何会出现这样的情景？本文将对此进行解析！



船旗国义务

有效管辖义务：船舶及其上人员之行政、技术及社会事项等为有效管辖及立法。

保障海上安全义务

海上救助义务

禁止反奴义务

调查义务

三 确保海上航行安全（P133）

- 《联合国海洋法公约》规定每个国家对悬挂该国旗帜的船舶，应采取为保证海上安全所必要的措施：
 - 1.船舶的构造、装备和适航条件。
 - 2.船舶的人员配备、船员的劳动条件和训练。
 - 3.信号的使用、通讯的维持和碰撞的防止。

四 海上救助义务（P134）

- 1910年布鲁塞尔签订《关于统一海上救助若干法律规则的公约》：“对于在海上遭遇生命危险的人，即使是敌人，只要对其船舶、船员和旅客不致造成严重危险，每个船长均须施救。”

《联合国海洋法公约》第98条规定每个国家应责成悬挂该国旗帜航行的船舶的船长，在不严重危及其船舶、船员或乘客的情况下，履行以下义务：

- 1.救助在海上遇到的**任何有生命危险的人**。
- 2.如果有**得悉遇难者需要救助**的情形，在可以合理地期待其采取救助行动时，尽速前往拯救。
- 3.在**碰撞后**，对另一船舶、其船员和乘客给予救助，并在可能的情况下，将自己船舶的名称、船籍港和将停泊的最近港口通知另一船舶。

- 为了**更有效的履行海上救世主助义务**，公约第98条进一步规定，每个沿海国应促进有关海上和上空安全的搜寻和救助服务点的建立、经营和维持，并在情况需要时，应为此目的通过相互的区域性安排与邻国合作。

[返回](#)

公海生物资源养护与管理

- 公海捕鱼权利
- 各国采取公海生物资源养护措施之义务
- 各国合作
- 生物资源养护
- 海洋哺乳动物

第四节 公海捕鱼制度

一 公海捕鱼自由的含义（P134）

- 公海捕鱼是公海自由中的一项传统内容。所有国家，无论是沿海国或内陆国，及其国民均有权在公海行使其捕鱼自由的权利，这是国际习惯法的一条基本规定，也是有关海洋法诸公约中明确肯定的一条基本原则。

二 公海捕鱼的限制（P134-P137）

- 任何国家在公海的捕鱼活动受国际法有关规则的限制，也受其条约义务的约束。
- 任何国家在行使公海捕鱼自由的权利时，必须承担养护公海生物资源的义务。
- **EEZ：** 跨区种群等。。。

- 《联合国海洋法公约》第117条：所有国家均有**义务**为该国国民采取，或与其他国家合作采取养护公海生物资源的必要措施。
- 第118条：各国应互相合作以养护和管理公海区域内的生物资源。凡其国民开发相同生物资源，或在同一区域内开发不同生物资源的国家，应进行谈判，以期采取养护有关生物资源的必要措施。
- “应根据有关国家可得到的最可靠的科学证据，并在包括发展中国家的特殊要求在内的各种有关环境和经济因素的限制下，使捕捞鱼种的数量维持在或恢复到能够生产最高持续产量的水平，并考虑到捕捞方式、种群的相互依存以及任何一般建议的国际最低标准，不论是分区域、区域或全球性的。”
- 有关国家应确保养护措施及其实施不在形式上或事实上对任何国家的渔民有所歧视。”

- 对一些特殊种群或特殊的作业类型，国际上也存在一些限制性的规定。如跨区域种群、溯河产卵种群和降河产卵鱼种。（可参考专属经济区一章有关内容）
- 一些地区性或关于特殊鱼种的公约或条约也规定了一些区域或对一些鱼种的公海捕鱼活动的限制或禁止。
- 《联合国海洋法公约》签订以来，国际上对公海捕鱼活动的限制有所发展，趋于更严格、更具体。

三 公海渔业制度的发展趋势

- 今后公海渔业制度将朝以下几个方面发展：
 - 1.强调捕鱼国家与毗邻公海的沿海国的合作。
 - 2.加强对公海渔船的监测和控制。主要有：
 - (1) 规定公海渔船、渔具的标识。
 - (2) 规定公海渔船上必须安装的监测设备，如卫星接收传送器等。
 - (3) 规定向公海作业渔船派驻观察员。

- 3.选择性较差或对生态环境影响较大的渔具渔法将受到进一步的限制甚至禁止。
- 4.在公海捕鱼活动中，船旗国将承担更多的义务。
- 5.在一些主要的公海捕鱼区域，将会通过国际谈判、国际会议建立一定的管理制度，由有关各国和国际渔业组织进行管理，采取必要的管理措施，如建立禁渔区、设定禁渔期或限制入渔的渔船数量等。

EEZ: similar

可捕量—最可靠科学证据—最高持续产量 --配额分配

第五节 公海上的管辖权

公海管辖

- 1、船旗国管辖
- 2、普遍管辖
- 3、所有国家进行合作以制止下列非法行为的义务
- 4、登临权
- 5、紧追权

一 船旗国管辖（P139）

- 船旗国管辖是公海管辖的主要原则。
- 船舶在公海上航行除国际条约或有关公约的明文规定的例外情形外，受船旗国的专属管辖。这种管辖包括行政、技术及社会事项的管辖和控制。
- 具体地说，这种管辖指船旗国对该国船舶上的一切人和物以及发生的事件所实行的管辖。船旗国对其在公海上航行的船舶的管辖是多方面的，既包括按照国际法的规定制定和执行有关海上航行安全和海上救助的法律规章，也包括制定和执行对破坏或损害公海海底电缆或管道行为进行处罚的法律规章等。

- 1952年5月在布鲁塞尔签订的《统一船舶碰撞或其他航行事故中刑事管辖权方面若干规定的国际公约》、1958年《公海公约》和1982年《联合国海洋法公约》的有关规定：

1.遇有船舶在公海上碰撞或任何其他航行事故涉及船长或任何其他为船舶服务的人员的刑事或纪律责任时，对此种人员的任何刑事诉讼或纪律程序，**仅**可向船旗国或此种人员所属国的司法或行政当局提出。

2.在纪律事项上，**只有**发给船长证书或驾驶资格证书或执照的国家，才有权在经过适当的法律程序后宣告撤销该证书，即使证书持有人不是发给证书的国家的国民也不例外。

3.**船旗国当局以外的任何当局，即使作为一种调查措施，也不应命令或扣留船舶。**

二 普遍性管辖权（P140）

- 普遍性管辖权是指为了维护公海航行制度和公海的正常法律秩序，各国根据国际法的规定，对于在公海上发生的违反人类利益的国际罪行以及某些违犯国际法的行为所行使的管辖权。
- 这种管辖权一般由军舰或经授权并有明显标志的国家公务船舶行使。
- 缘起：19世纪海盗罪→20世纪战争犯、劫机犯、恐怖活动等
- 目前，根据国际法的规定，属于公海普遍性管辖的对象主要是：海盗行为、贩运奴隶行为、贩运毒品行为和公海上的非法广播。

公海违法行为

➤ 海盗

➤ 贩运毒品行为

➤ 贩奴

➤ 非法广播

1. 海盗行为（P144）

下列行为之任何行为构成海盗行为：

- A) 私人船舶或私人飞机的船员、机组人员或乘客为私人的目的，所从事的任何非法暴力或扣留行为，或任何掠夺行为：
 - 1) 在公海上对另一船舶或飞机，或对另一船舶或飞机上的人或财物
 - 2) 在任何国家管辖范围以外的地方对船舶、飞机、人或财物。
- B) 明知船舶或飞机成为海盗船舶或飞机的事实，而自愿参加其活动的任何行为。
- C) 教唆或故意便利上述所述行为的任何行为。

- 如果处于**主要控制地位**的人员**意图**利用船舶或飞机从事海盗行为，该船舶和飞机就被视为**海盗船或海盗飞机**。
- 在正常情况下，军舰、军用飞机或国家公务船舶、飞机所作出的类似行为，不是海盗所为，因为这些船舶、飞机不是私人船舶或私人飞机，同时其行为也往往不是为了私人的目的。
- **军舰、军用飞机或国家公务船舶、飞机上的船员或机组人员如发生叛变并且控制该船舶或飞机而从事海盗行为，视同私人船舶或飞机所从事的行为。（例外）**

海盗船舶或飞机国籍之保留或丧失

船舶或飞机虽成为海盗船舶或飞机，仍可保有其国籍。国籍的保留或变更由原来给予国籍之国家之法律决定

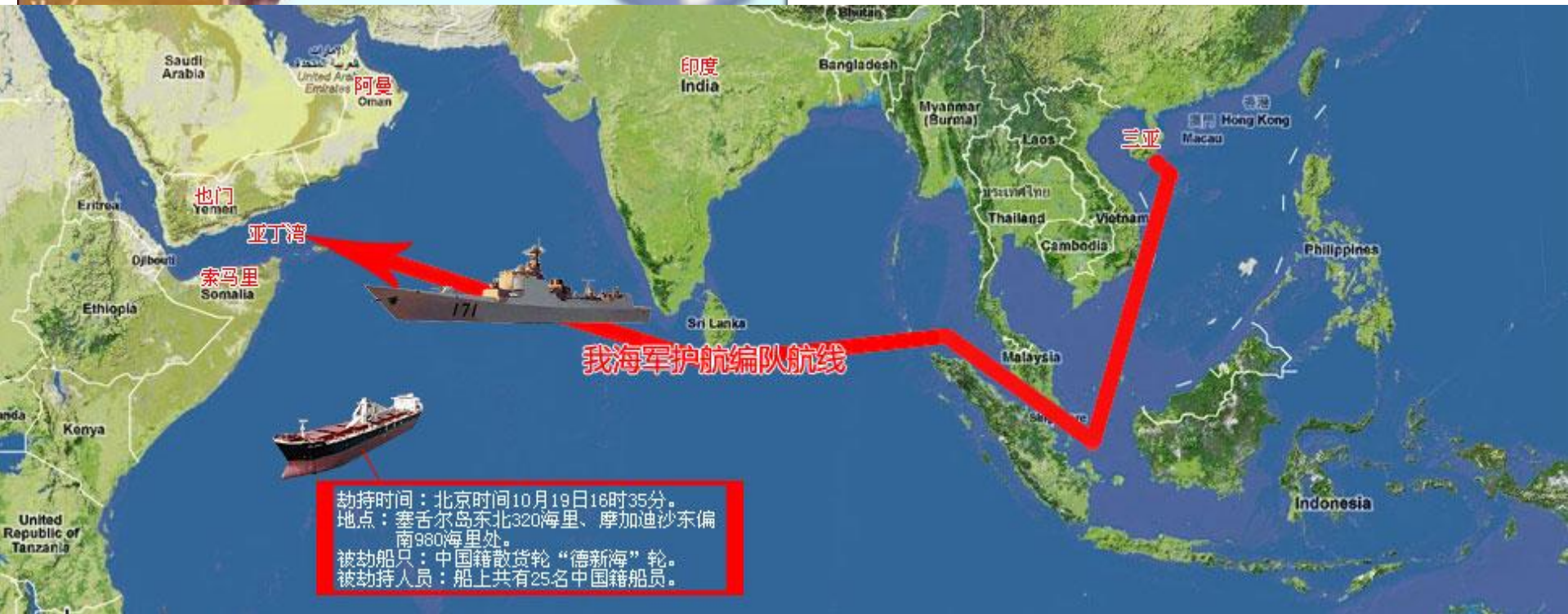
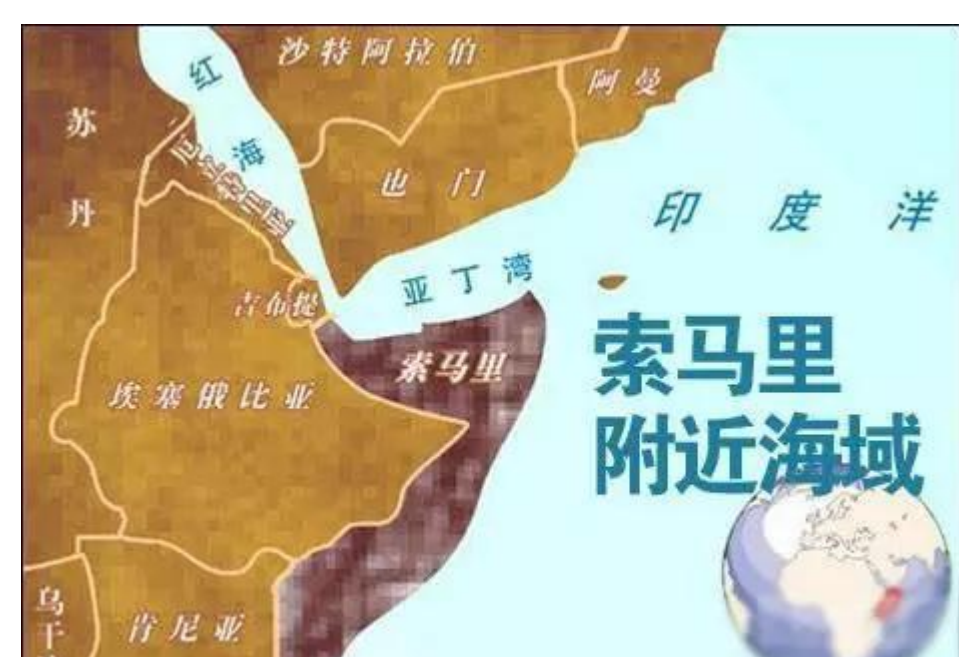
- 根据国际惯例和国际公约的规定，在公海上或在任何国家管辖范围以外的任何其他地方，每个国家均可扣押海盗船舶或飞机或为海盗所夺取并在海盗控制下的船舶或飞机，逮捕船上或机上人员并扣押其上面的财物。
- 由于发生海盗行为而进行的扣押只可由军舰、军用飞机或其他有清楚标志可以识别的为政府服务并经授权扣押的船舶或飞机实施。扣押国的法院可以对海盗判定应处的刑罚，并可决定对船舶飞机或财产所应采取的行动。

推定在场原则

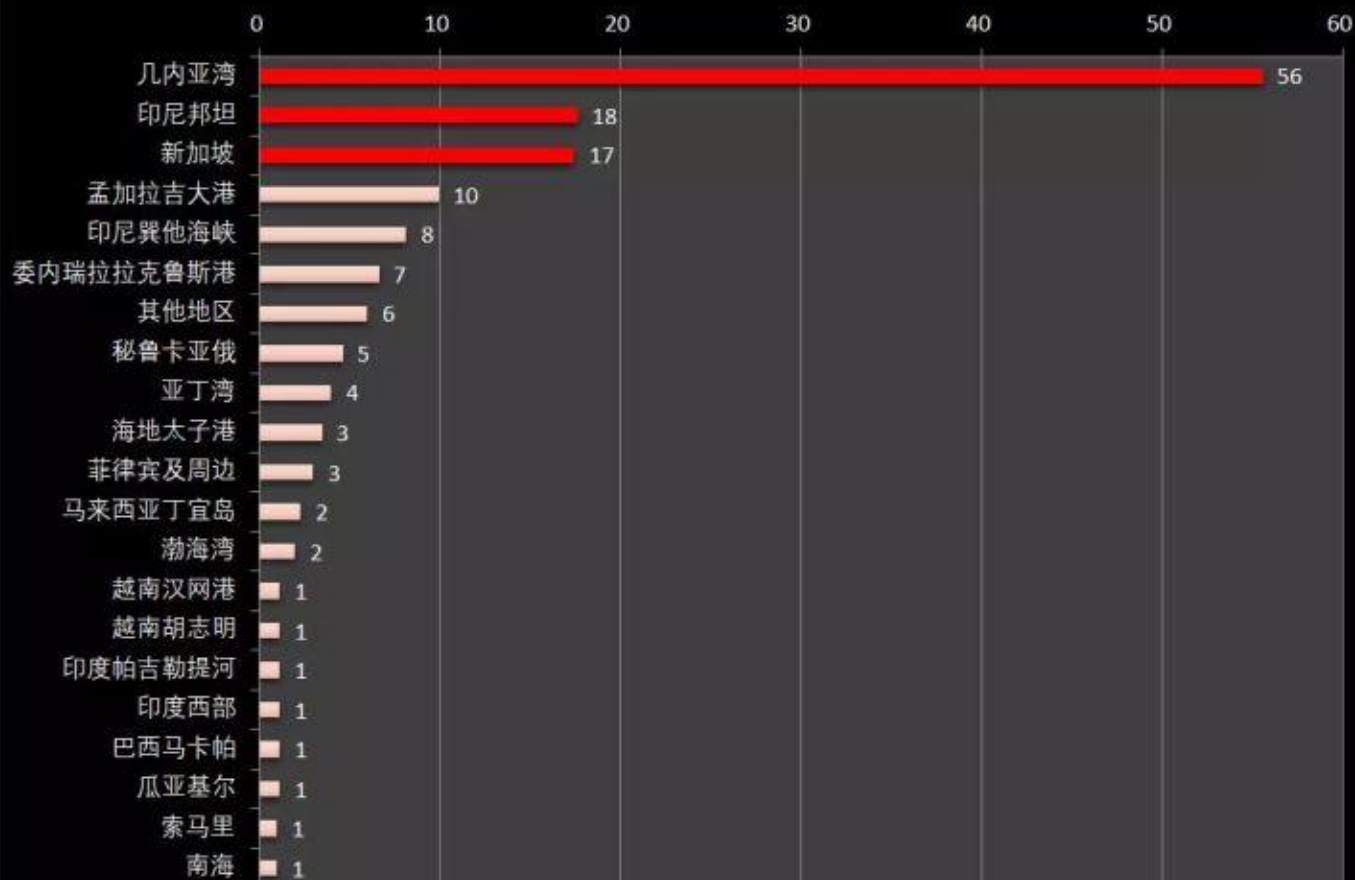
毗邻区是领海以外的区域。因此，其法律地位不同于领海。毗邻区海域内，仍具有部分公海性质。其他像是船舶在公海、毗邻区的权利、义务以及管辖权在国际海洋法有规定。

国际习惯法中，外国船舶使用小艇进入领海（现今包括进入专属经济区）从事犯罪行为，若母船停留于公海亦可扣押之，即<推定在场原则>。由于毗邻区是针对如海关、财政、移民和卫生等待定事项所设置的，因此仍具有公海性质，所以类推上述行为可为<毗邻区之推定在场原则>。

亚丁湾护航



2018上半年全球各地区海盗事件统计

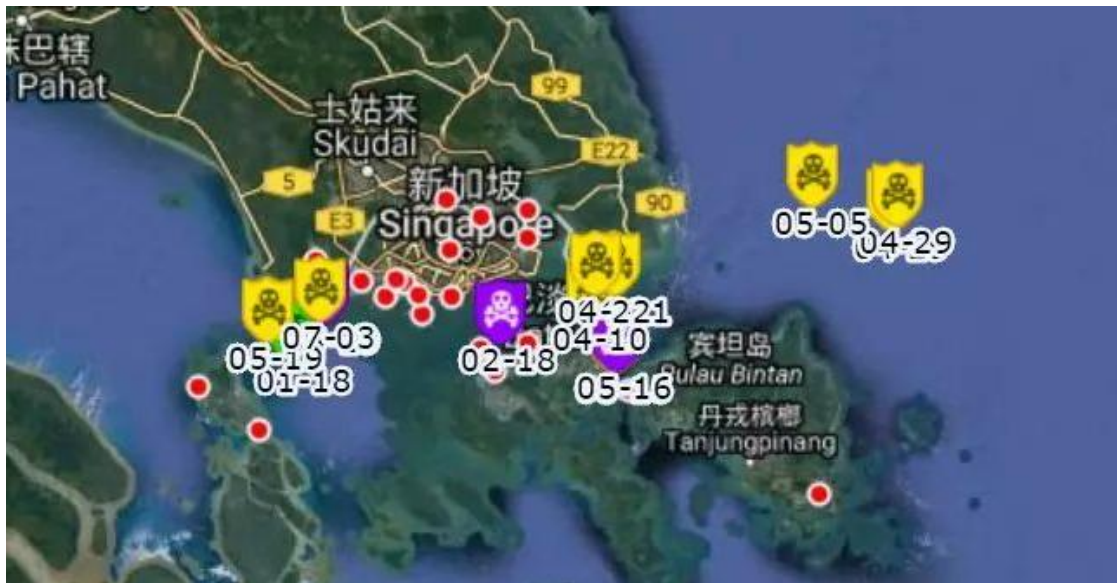


【海盗】 2018第一季度全球海盗猖獗

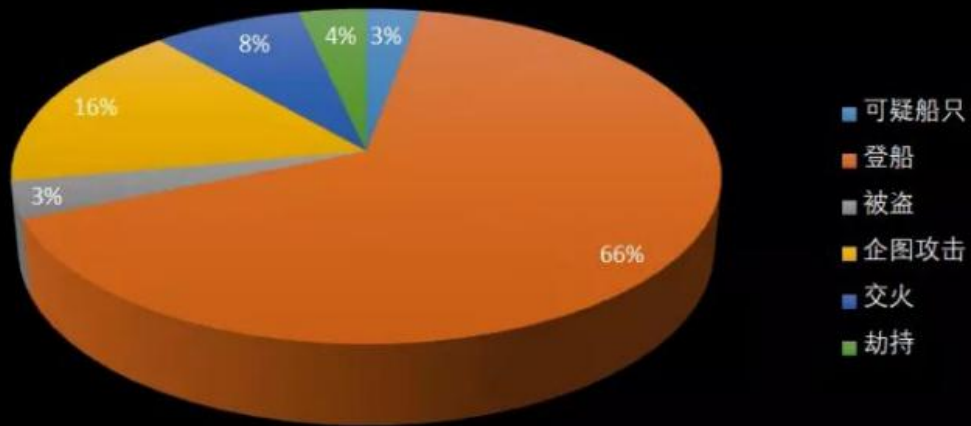
小队长 船队在线HiFleet 4月13日



2018年第一季度，在全球海域总共发生了66起海盗事故。2017年于2016年同期数据为43起和37起，可以说，2018年第一季度是近5年同期比最糟糕的一年。



2018上半年各类型海盗事件占比



海洋法海盗规范之争议

地理位置：公海或任何国家管辖范围以外之海域是否包括EEZ？

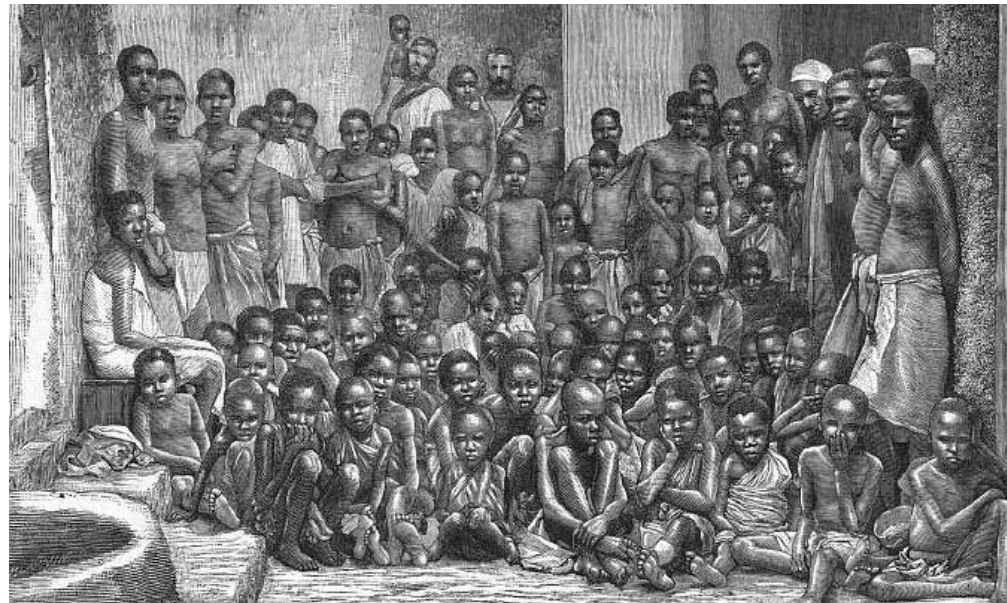
私人目的：很多海盗行为是政治、烦乱或战争、甚至是环保因素

对象：另一船舶或飞行器：如果是同一船上发生海盗行为？--强盗行为

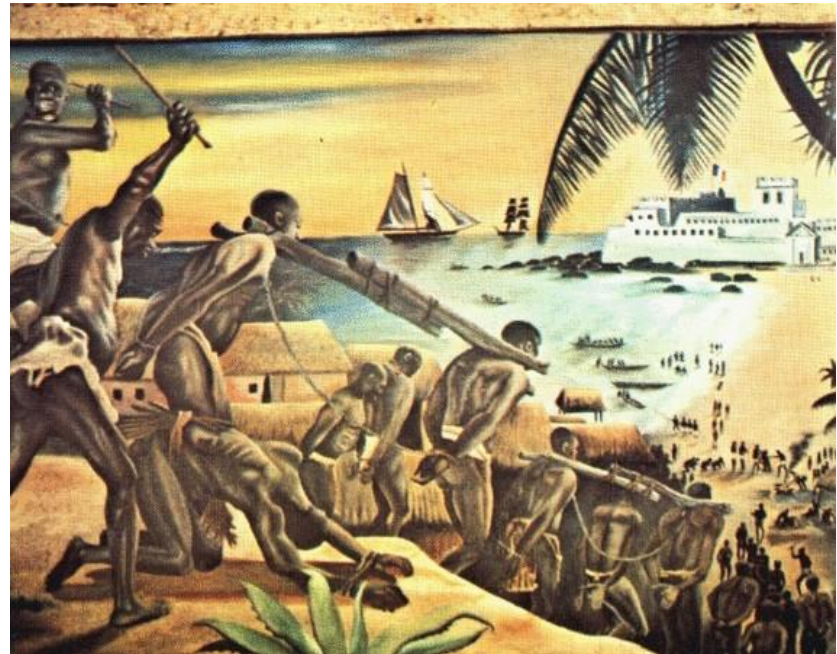
犯罪工具：私人船舶或私人飞机：过去案例有许多海盗船舶是国家支持的，例如以前的马达加斯加。

2. 贩运奴隶行为

- 自19世纪以来，一系列的国际会议都曾宣布贩运奴隶为非法，一些国际条约也规定各国应为制止奴隶贩运行为而进行合作和在某些公海上的互相登临、搜查的权利。



- **1958年《公海公约》和1982年《联合国海洋法公约》**都规定，每个国家应采取有效措施，防止和惩罚准予悬挂该国旗帜的船舶贩运奴隶，并防止为此目的而非法使用其旗帜。同时还规定，在任何船舶上避难的任何奴隶，不论该船悬挂何国旗帜，均当获得自由。
- 如今，禁止贩运奴隶已成为国际法的一般规则。



3. 贩运毒品行为

- 《联合国海洋法公约》规定，所有国家应进行合作，以制止船舶违犯国际公约在海上从事非法贩运麻醉品和精神调理物质；任何国家如有合理根据认为一艘悬挂其旗帜的船舶从事非法贩运毒品，可要求其他国家合作，制止这种贩运。



4.非法广播

- “非法广播”是指船舶或设施违犯国际规章**未经许**
可在公海上播送旨在使公众收听或收看的无线电传
音或电视广播，但遇难呼号的播送除外。

- 《联合国海洋法公约》要求所有国家进行合作，以制止在公海从事非法广播，并规定对于在公海从事非法广播的行为，下列国家具有管辖权：
 - (1) 广播船的船旗国；
 - (2) 广播设施的登记国；
 - (3) 广播人所属国；
 - (4) 可以收到这种广播的任何国家；
 - (5) 得到许可的无线电通信受到干扰的任何国家。
- 这种管辖包括逮捕或扣押从事非法广播的人员或船舶，扣押广播器材和对广播人提起诉讼等。

三 旗帜的查明权、登临权和紧追权（P141）

- 按照国际习惯法，军舰和经授权的国家公务船舶，在公海上代表国家行使普遍管辖权。为此目的，它们在公海上享有旗帜的查明权、登临全和紧追权。

1.旗帜的查明权

- 一切国家的军舰，为了消除海盗等国际犯罪行为，以维持公海上的安全，有权要求在公海上可疑的私有船舶展示它们的旗帜。
- 具体的程序：
军舰升起自己的旗帜---空炮一响---一实炮越过可疑船首---使用武力迫其停航
- 军舰的这种权利不可滥用，必须有充足的怀疑理由。

2.登临权

- 登临权是指靠近和登上被合理地认为犯有国际罪行或其他违犯国际法行为的商船进行检查的权力。
- 登临权只能由军舰、军用飞机或经正式授权并有清楚标识可以识别的为政府服务的任何其他船舶或飞机行使。

- 根据《联合国海洋法公约》的规定，有合理根据被认为犯有下列嫌疑的商船在公海上可以被登临：

(1) 该船从事海盗行为；

(2) 该船从事奴隶贩卖；

(3) 该船从事未经许可的广播而且登临的船旗国具有管辖权；

(4) 无国籍船；

(5) 该船虽悬挂外国旗帜或拒不展示其旗帜，而事实上却与登临船属同一国籍。

- 行使登临权时应遵守国际公约的有关规定和国际习惯法规则：
- 首先，被登临的船舶必须是享有豁免权的船舶以外的船舶，军舰和国家公务船舶不得登临；
- 其次，行使登临权时必须有合理的根据，如果嫌疑经证明无根据，而且被登临的船舶并未从事涉嫌的任何行为，对该船舶所遭受的任何损失或损害应予赔偿；
- 最后，登临时应遵循规定的方式，先派一艘由一名军官指挥的小艇登临嫌疑船舶，如果检验船舶文件后仍有嫌疑，则再作进一步检查。

3.紧追权

- 紧追权是指沿海国对违犯该国法律并从该国管辖范围内的水域驶向公海的外国商船进行追赶，并在公海上将其拘留或扣押的权力。
- 紧追权只能由军舰、军用飞机或其他有清楚标志可以识别的为政府服务并经授权紧追的船舶或飞机行使。
- 紧追可以开始于一国内水、领海、毗连区或专属经济区。

- 根据国际习惯和国际公约的规定，**紧追权的行使应当遵循一定的规则：**

(1) 紧追**只有**在沿海国当局有充分理由认为外国船舶违犯该国法律和规章时，才可开始。此项追逐必须在外国船舶或其小艇之一在**追逐国管辖水域内时开始**。在毗连区、专属经济区或大陆架的情况下，只有在设立该区域所保护的权利遭到侵犯或适用于该区域内的法律和规章遭到违犯的情况下，才可以进行紧追。

(2) 紧追只有在外国船舶视听所及的距离内发出视觉或听觉的停驶信号后，才可开始。

(3) 紧追**必须是连续的未曾中断**，才可在领海或毗连区、专属经济区和大陆架**以外**继续进行。紧追一经中断就告失效。在紧追需要接替者的情况下，只有接替船舶或飞机到达后并已开始紧追，被接替者方可退出。

(4) 紧追在被追逐者进入其本国或第三国领海时立即终止。

(5) 在无正当理由行使紧追权的情况下，在领海以外被命令停驶或被扣押的船舶，对于可能因此遭受的任何损失或损害应获赔偿。

- 军舰及由一国所有或经营并专用于政府非商业性服务的船舶，在公海上不受船旗国以外任何其他国家的管辖，任何其他国家不得在公海上对他们登临检查、追逐、扣押以及诉诸其他法律程序。

中美“银河号”事件



1993年7月7日

